

Nr. 23 Projekt einer 18. Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Kirche. 26. Januar / 17. Mai 1938

*R 43 II/169, Bl. 179–181, 186–187 Ausfertigung/Durchschlag als Abschrift
Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 67/VIII und XII*

*Beginn:
Beginn:*

a.: Reichsminister Kerrl an Reichsminister Lammers. 26. Januar 1938

Persönlich!

Lieber Herr Parteigenosse Dr. Lammers!

In der Anlage überreiche ich Ihnen die 18. Durchführungsverordnung, deren Erlaß vor Weihnachten mir bereits durch den Führer genehmigt, aber dann wieder sistiert ist, nachdem Herr Minister Heß Bedenken äußerte, daß sie vor Weihnachten erlassen werden soll¹.

Ich habe nach Weihnachten versucht, Herrn Minister Heß zu einer Rücksprache zwischen mir und verschiedenen Reichsleitern der Partei und ihm zu bestimmen. Herr Heß hat mir diese Rücksprache immer wieder zugesagt, aber bisher hat sie nicht stattfinden können.

Ich bin der Auffassung, daß diese Verordnung möglichst bald erlassen werden muß, weil sie auf der einen Seite das Kirchenministerium und damit den Staat entlastet und dafür sorgt, daß die kirchlichen Organe ihre Selbständigkeit wieder haben. Andererseits aber, weil mir heute die Nachricht zugegangen ist, daß Herr Marahrens² beabsichtigt, mit den Kirchen, die im Lutherischen Rat zusammengeschlossen sind, insbesondere Hannover, Bayern, Württemberg, eine Lutherische Kirche Deutschlands zu gründen und auszurufen und dabei die Landeskirchen, die diesen Plänen folgen, verschwinden zu lassen. Sie wollen damit einmal eine neue Organisation, mit der der Staat rechnen müßte, schaffen, weiter aber damit dartun, daß es ihnen gelungen sei, eine Anzahl von Landeskirchen zur Auflösung zu bringen.

Zu diesem Schritt hat sich Marahrens augenscheinlich aus dem Grunde entschlossen, weil ihm die anliegende Verordnung bekannt geworden ist und weil er und die Kirchen Bayern und Württemberg diese Verordnung fürchten.

Durch die Verordnung wird nämlich die Möglichkeit geschaffen, Landeskirchen dadurch aufzulösen, daß sie sich der deutschen evangelischen Kirchenkanzlei unterstellen, wozu ohne weiteres die deutsch-christlich geleiteten Landeskirchen

¹ R 43 II/169, Bl. 182f.; auch R 5101/23502. Den Entw. einer 18. DVO zum sog. SicherungsG vom 24. 9. 1937 (RGBl. I S. 1178; ARH II/2, Nr. 178 Anm. 16) hatte Kerrl am 17. 12. 1937 an den StfD und RL Rosenberg gesandt, m.d.B. um Einverständniserklärung. Die VO sollte die vom RKiM erstrebte staatskirchl. Entwicklung zum Abschluß bringen, indem sie der Dt. Evang. Kirchenkanzlei, deren deutschchristl. Leiter Friedrich Werner kraft der eben erst erlassenen 17. DVO vom 10. 12. 1937 (RGBl. I S. 1346; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 64) nun auch als Leiter der Dt. Evang. Kirche fungierte, einen staatl. Disziplinarhof mit Entscheidungsbefugnis für alle Landeskirchen angegliedert hätte. Die RL Bormann und Rosenberg lehnten die VO ab, Heß trug sogleich Hitler vor, und dieser wünschte nicht, daß vor Weihnachten auf kirchl. Gebiet „Staub aufgewirbelt“ würde. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12392. Quellenstücke abgedr. in: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 67/I–XIV; Darstellung des Vorhabens insgesamt: KREUTZER, Reichskirchenministerium, S. 312–315.

² August Marahrens (1875–1950): 1925–47 hannoverscher Landesbischof, 1936 Gründungsmitgl. des Rates der Evang.-Luth. Kirche Dtl. (Lutherrat), 1937 Vors. der Kirchenführerkonferenz.

Thüringen, Mecklenburg, Oldenburg, Lübeck, Hessen-Nassau, Bremen, Sachsen, Schleswig-Holstein und die größte aller Landeskirchen, die Altpreußische Union, bereit sind. Weiter sieht die Verordnung vor, daß sich in den Landeskirchen, die sich nicht der Kirchenkanzlei unterstellen – und das wäre[n] gerade Hannover, Bayern und Württemberg – einzelne Pfarrer und einzelne Gemeinden direkt der Kirchenkanzlei unterstellen müssen. Dadurch würde erreicht, daß die von den Bischöfen Marahrens, Meiser³ und Wurm⁴ besonders verfolgten Deutschen Christen sich der Verwaltung und Disziplinalgewalt ihrer Bischöfe entziehen könnten und damit aus dem auf sie ausgeübten Zwange entfliehen könnten.

Ich bin gern bereit, dem Führer Vortrag zu halten, halte es aber an sich nicht für nötig und es würde mir genügen, wenn mir durch Sie der Führer mitteilen ließe, daß er mit dem Erlaß der Verordnung einverstanden sei.

Der von Herrn Reichsminister Heß vor Weihnachten eingelegte Einspruch auf sofortige Veröffentlichung beschränkte sich hauptsächlich darauf, daß es untunlich sei, der Staatsbehörde im Wege des Verwaltungszwangs die Durchführung des § 3 Abs. 2⁵ aufzulasten.

Falls sich der Führer dieser Auffassung anschließen würde, könnte der § 3 Absatz 2, obwohl ich ihn für völlig unbedenklich halte, gestrichen werden.

Im übrigen halte ich den Erlaß der Verordnung aber für durchaus dringend, insbesondere auch deshalb, damit endlich, wie es der § 5 vorsieht⁶, ein geordnetes Disziplinarverfahren gegen staatsfeindliche Pfarrer möglich wird und weil nach dem Erlaß dieser Verordnung die bereits im Gange befindlichen Disziplinarverfahren, wie sie insbesondere von Herrn Marahrens gegen verschiedene alte Nationalsozialisten und deutsch-christliche Pfarrer eingeleitet sind, gestoppt werden können. Ich darf einer baldigen Nachricht entgegensehen⁷ und verbleibe

mit deutschem Gruß und Heil Hitler!

Ihr Kerrl

b.: Der Stellvertreter des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten. München, 17. Mai 1938

Geheim

³ Hans Meiser (1881–1965): 1933–55 bayer. Landesbischof, 1936 Gründungsmitgl. des Rates der Evang.-Luth. Kirche Dtl. (Lutherrat), 1938 dessen Vorsitzender.

⁴ Theophil Wurm (1868–1953): 1929–49 Württemberg. Kirchenprä. bzw. Landesbischof.

⁵ § 3 des DVO-Entw. gewährte in Abs. 1 jedem Geistlichen das Recht, Einrichtungen der Dt. Evang. Kirche zu Gottesdiensten und kirchl. Amtshandlungen zu nutzen, „sofern kein Mißbrauch zu politischen oder kirchenpolitischen Zwecken zu befürchten ist. Das Nähere regelt der Leiter der Deutschen Evangelischen Kirchenkanzlei.“ – Abs. 2 lautete: „Soweit es die öffentliche Ordnung erfordert, werden die nach Abs. 1 erlassenen Anordnungen des Leiters der Kirchenkanzlei durch die Staatsbehörde im Wege des Verwaltungszwanges durchgeführt.“

⁶ DVO-Entw. § 5: „(1) Bei der Deutschen Evangelischen Kirchenkanzlei wird durch deren Leiter ein Oberstes kirchliches Disziplinargericht gebildet. Die Ernennung der Mitglieder bedarf der Zustimmung des Reichsministers für die kirchlichen Angelegenheiten.

(2) Gegen jede kirchliche Disziplinarmaßnahme einer Landeskirche ist die Berufung an das Oberste kirchliche Disziplinargericht zulässig.

(3) Der Leiter der Deutschen Evangelischen Kirchenkanzlei kann die Einleitung von Disziplinarverfahren gegen Geistliche, Kirchenbeamte und Kirchengemeindebeamte anordnen.

Er kann ferner anordnen, daß Disziplinarmaßnahmen unmittelbar zur Nachprüfung dem Obersten Disziplinargericht vorgelegt werden. Dieses entscheidet endgültig.

(4) Das Nähere regelt eine Disziplinarordnung, die der Leiter der Deutschen Evangelischen Kirchenkanzlei erläßt.“

⁷ Nach Rücksprache mit Kerrl am 5. 2. 1938 notierte Lammers: „Er hat es jetzt nicht mehr so eilig.“ Der Vortrag bei Hitler wurde daher zurückgestellt; R 43 II/169, Bl. 184.

Betrifft: Verordnung über das kirchliche Disziplinarverfahren. Ihr Schreiben vom 25. 3. 38⁸ – I 12900/30 –.

Durch die von Ihnen mit Schreiben vom 25. 3. 38 im Entwurf vorgelegte 18. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Kirche soll bei der Deutschen Evangelischen Kirchenkanzlei ein Disziplinarhof der deutschen evangelischen Kirche errichtet werden. Die Mitglieder dieses Disziplinarhofes sollen vom Leiter der Kirchenkanzlei mit Ihrer Zustimmung bestimmt werden. Die ebenfalls von dem Leiter der Kirchenkanzlei mit Ihrer Zustimmung zu erlassende Disziplinarordnung soll für alle Landeskirchen verbindlich sein.

Wenn auch der neue Entwurf einer 18. Durchführungsverordnung inhaltlich verschieden ist von dem von Ihnen mit Schreiben vom 17. 12. 37⁹ vorgelegten Entwurf, so verfolgt er doch denselben Zweck: den Versuch einer Befriedung der deutschen evangelischen Kirche durch staatliche Maßnahmen zugunsten einer der streitenden Kirchenparteien. In Ihrem Schreiben vom 17. 12. 37 erklärten Sie ausdrücklich, daß Sie dafür Sorge tragen wollen, daß innerhalb der evangelischen Kirche den Deutschen Christen die Wirkungsmöglichkeit gegeben wird, die ihnen bisher von den Bekenntnisbüros verweigert war. Selbst wenn bei der Leitung der deutschen evangelischen Kirchenkanzlei der ehrliche Wille zur Gerechtigkeit und Unparteilichkeit vorhanden ist, kann eine objektive Würdigung des einzelnen Disziplinarfalles kaum von Männern erwartet werden, deren kirchliche Haltung von einer der streitenden Kirchenparteien nicht anerkannt wird. Es ist m.E. rein psychologisch gesehen unmöglich, bei auftretenden Disziplinarschwierigkeiten innerhalb der evangelischen Kirche gerade in unserer Zeit die Frage der kirchlichen Lehre bewußt außer Acht zu lassen. Bisher sind Fragen der Lehre immer Gegenstand kirchlicher Disziplinarverfahren gewesen. Es wird sich auch trotz der Einleitung, die der Entwurf vorsieht¹⁰, nicht verhindern lassen, daß Fragen der Lehre zumindest mittelbar im kirchlichen Disziplinarverfahren behandelt werden. Auch würde nach außen hin ein den Deutschen Christen angehörender oder auch nur zuneigender Richter selbst bei größter Objektivität zumindest als befangen gelten.

Das, was den Deutschen Christen bisher auf dogmatischem Wege nicht gelungen ist, nämlich ein ihrem Wunsche entsprechendes Gegengewicht gegen die übrigen Richtungen innerhalb der evangelischen Kirche, insbesondere gegenüber der Bekenntnisfront, zu finden, soll ihnen jetzt auf dem Wege über den vorliegenden Verordnungsentwurf durch staatliche Hilfe gelingen. Wenn aber der Staat den Deutschen Christen oder irgend einer anderen kirchlichen Richtung hilft, so fördert er zwangsläufig auch deren Lehre. Demgegenüber habe ich von jeher den Standpunkt vertreten, daß der nationalsozialistische Staat jeden Eingriff in kirchlich-religiöse Dinge zu vermeiden hat. Für die Partei habe ich diesen Grundsatz der Nichteinmischung in kirchlich-religiöse Dinge in mehreren Anordnungen festgelegt¹¹.

Ich bin aus alledem nicht in der Lage, dem von Ihnen mit Begleitschreiben vom 25. 3. 38 vorgelegten Entwurf einer 18. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Kirche zuzustimmen¹².

⁸ Mit diesem Schreiben hatte der RKiM, seinen Plan wiederaufnehmend, dem StfD den überarbeiteten Entw. einer 18. DVO zugestellt; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 67/IX. – Die vorlieg. Stellungnahme wurde dem RMRk durch RL Bormann abschriftl. zugeleitet; R 43 II/169, Bl. 185.

⁹ DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 67/I.

¹⁰ Dem Neuentw. war folg. Präambel vorangestellt; „Um über alle religiösen Spannungen und Gegensätze hinweg die notwendige äußere Ordnung in der Deutschen Evangelischen Kirche zu sichern, erweist sich ein einheitliches Disziplinarrecht als unentbehrlich. Kultus und Bekenntnis werden davon nicht berührt. Fragen der Lehre können nicht Gegenstand eines Disziplinarverfahrens sein. Ordnung und Disziplin aber müssen von allen kirchlichen Amtsträgern gefordert werden.“

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 261 Anm. 6 und 19.

¹² Kerrl gab nach dieser schroffen Abfuhr, die jede vermittelnde Lösung ausschloß, sein Vorhaben auf, sah sich aber nun einem Schlichtungsversuch aus Kreisen der evang. Verbände konfrontiert; s. Dok. Nr. 145. Am 1. 9. 1938 schrieb Bormann an Lammers, dem Vernehmen nach beabsichtige Kerrl seine staatskirchl. Lösung erneut Hitler vorzutragen, der sie aber schon „bei früherer Gelegenheit“ verworfen habe: „Gegenüber allen derartigen Bestrebungen müssen in der Tat die ernstesten Bedenken geäußert werden. Jede engere Verflechtung zwischen Staatsgewalt und Kirche muß dazu führen, daß der Staat und letztlich auch die Partei

Heil Hitler!
R. Heß

gezwungen werden, in Auseinandersetzungen Partei zu ergreifen, bei denen lediglich innerkirchliche Fragen zur Erörterung stehen. Es ist leicht erkennbar, eine wie starke politische Belastung für Staat und Partei und damit letzten Endes auch für den Führer selbst eine derartige Entwicklung zur Folge haben kann.“ Lammers antwortete am 24. 9., er werde die Sache im Auge behalten. Eine konkrete Bitte Kerrls um Vermittlung eines entspr. Vortragstermins ging indes in der Rkei nicht ein; R 43 II/169, Bl. 189–191; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 67/XIII f. –Zu den fortdauernden Differenzen vgl. Dok. Nr. 246.

Nr. 23: Projekt einer 18. Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Kirche. 26. Januar / 17. Mai 1938a. Reichsminister Kerrl an Reichsminister Lammers. 26. Januar 1938b. Der Stellvertreter d...

Zitierhinweis

Nr. 23 Projekt einer 18. Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Kirche. 26. Januar / 17. Mai 1938a. Reichsminister Kerrl an Reichsminister Lammers. 26. Januar 1938b. Der Stellvertreter des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten. München, 17. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d023>